

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלעזר שטרן

פ/25/2487

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – מתן תעודת הכשר על ידי רב מקומי), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 2 1. בחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג–1983¹, בסעיף 2(א)(2), הקטע החל במילים "המכהן במקום" עד המילים "של מצרך" – יימחק.

דבריו הסבר

כיום תעודות ההכשר ניתנות על ידי רבנים מקומיים ישירות לבתי העסק, ויש תלות של בית העסק במקום הגיאוגרפי שבו הוא נמצא, כך שבפועל, לרב של הרשות המקומית שבה נמצא בית העסק יש את היכולת הבלעדית להחליט אם לתת תעודת הכשר לבית העסק אם לאו. מצב זה מביא בפועל לשירותי כשרות איכותיים פחות, המערבים אינטרסים אישיים.

דוח מבקר המדינה לשנת 2008 (ב'59) עסק בפקיח על כשרות המזון והעלה ממצאים חמורים מאוד ובכללם מצבי ניגוד אינטרסים הנובעים מהמבנה החוקי הקיים היום בכל הקשור לנותני תעודות הכשרות, אכיפת חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג–1983, תהליכי הנפקת תעודת הכשרות, מעמד ודרכי עבודת הרבנים ועובדי המועצות הדתיות, ועוד.

על מנת לטייב את השירות לבתי העסק, מוצע להסיר את המגבלה הגיאוגרפית על מתן תעודת הכשר על ידי רב מקומי. מוצע כי כל בית עסק יוכל לקבל תעודת הכשר מכל רב של רשות מקומית, ללא תלות במקום בית האוכל, מקום השחיטה או מקום הייצור.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/103/24), על ידי חבר הכנסת אלכס קושניר וקבוצת חברי הכנסת (פ/473/24), על ידי חבר הכנסת ולדימיר בליאק וקבוצת חברי הכנסת (פ/1648/24) ועל ידי חבר הכנסת משה טור פז (פ/2089/24).

הצעת החוק זהה לפ/2089/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשמ"ג, עמ' 128.

כ"ט בשבט התשפ"ג (20.02.2023)